主題精選：農業發展條例 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 農地交易屬房地合一稅課徵範圍：臺中高等行政
109簡上字第31號
發布日期: 2023-02-28
內文
實務上仍有許多人誤解農地免徵房地合一稅，同學應予釐清。農地本就屬於依法得核發建築
執照之土地，例如可以蓋農舍、相關農業設施（資材室）等，故屬房地合一稅課徵範圍，惟為
鼓勵農業政策，所得稅法也規定如有取得「土地增值稅不課徵證明書」者，則可免納房地合一
稅。因此判斷原則如下： ◎有課徵土地增值稅的農地→要繳房地合一稅 ◎不課徵土地增值稅
的農地→免繳房地合一稅
以下透過一行政判決為例，予以補充觀念：
■事實甲於民國106年3月2日以拍賣原因登記取得花蓮縣A地（持分4分之1，所屬面積1,106.25
平方公尺），旋於同年月出售，106年3月17日完成所有權移轉登記，經國稅局查得甲持有A地
期間在1年以內，且未於該土地完成所有權移轉登記之次日起30日內，辦理個人房屋土地交易
所得稅（下稱房地合一稅）申報，乃依查得資料核定應納稅額25,875元，並裁處罰鍰20,000
元。甲不服，申請復查後猶表不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
■甲主張依所得稅法第4條之4第1項規定核課房地合一稅的標的，包含個人及營利事業自中華
民國105年1月1日起交易房屋、房屋及其坐落基地或依法「得核發」建造執照之土地；該條第3
項規定，第1項所定房屋之範圍，不包括依農業發展條例申請興建之農舍。本件上訴人出售的
是共有持分的農地，面積不足0.25公頃，根本無法申請農舍建照，不是所得稅法第4條之4條
第1項規定核課房地合一稅的課稅範圍。因該條第3項規定，依農業發展條例申請興建之農舍並
非第1項房地合一稅核課範圍，其坐落之土地自然不是依法得核發建造執照之土地。（此同為
許多人誤解之處）
■判決理由
1. 於105年1月1日以前，個人及營利事業出售土地享有免納所得稅之租稅優惠，容易衍生納
稅義務人運用操控房地價格，規避所得稅等缺失。為解決現制房屋及土地分開課稅之缺
失，建立合理透明稅制，抑制短期投機炒作，健全不動產市場發展，乃對自105年1月1日

起交易房屋、房屋及其坐落基地或依法得核發建造執照之土地，其交易所得納入課徵所得
稅範圍，其中排除課稅範圍者，為依農業發展條例申請興建之農舍。惟農舍坐落之土地，
法律並未將其排除在外，僅於符合農業發展條例第37條及第38條之1規定而申請不課徵土
地增值稅時，始有免納所得稅之適用。又「依法得核發建造執照之土地」，依最高行政法
院102年度判字第296號判決意旨，係以土地本質來認定，而非以土地移轉當下之外觀狀態
判斷之，否則易生以人為操作俾得規避稅賦。
2. 經查，A地之總面積為4,425平方公尺，甲持分1/4面積為1,106.25平方公尺，使用分區：山
坡地保育區；使用地類別：農牧用地。又A地屬非都市土地範圍，如符合「農業用地興建
農舍辦法」或「申請農業用地做農業設施容許使用審查辦法」許可要件，非不得申請建築
農舍或農業生產設施；查無A地相關坡度專業技師簽證文件據以認定該土地位屬坡度30%
以上之山坡地而有限制建築及開發。原判決略以：「系爭持分土地面積雖未達興建農舍規
定之2,500平方公尺，惟非不能藉由擴大持分、合併土地或參加興建集村農舍等方式克服
而使之能供建築，如僅因面積不足供建築即不課稅，豈非變相鼓勵土地以化整為零方式為
交易而避稅，故系爭土地核非客觀上無法申請核發建造執照，本質仍屬依法得供建築之土
地，為所得稅法第4條之4規定之課徵範圍。」等語，認定A地符合所得稅法第4條之4規定
應課徵房地合一稅之標的，經核並無違誤。
3. 亦即，依土地性質，在客觀上絕對不能核發建照，始得謂『依法不能建築之土地』。由於
一般可供建築之土地，如欲獲核發建照，往往尚須符合相關土地使用、建築法令之要件，
如因此等法規要件不備未能獲核發建照，尚非土地本身不能建築之故，因此所謂『依法不
能建築』，應區別『土地性質在客觀上絕對不能核發建照』，抑或『原可能供建築，只是其
他法令要件不備』情形，否則浮濫擴大解釋依法不能建築土地而得免徵所得稅，將增加人
為操縱、逃避稅捐並形成不公。
4. 惟農業發展條例第37條及第38條之1規定，係規
範作農業使用之農業用地移轉予自然人時，須取得
農業主管機關核發該土地作農業使用證明書，得申
請不課徵土地增值稅。而所得稅法第4條之5第1項
第2款既以『符合農業發展條例第37條及第38條之1
規定』為要件，立法係配合農業政策鼓勵農地作農
業使用之減免為規定，該條解釋上自應以實際供作
農業使用，始得受鼓勵而予減免。關於是否『實際
供作農業使用』，事涉農業使用之定義與實際狀況
之專業判斷，依行政專業分工、機關間相互協力以

提升效能之法理，自宜由主管農業事務之專責單位
出具農用證明書以資證明，始能免納土地交易所得
稅。準此，個人出售土地，仍應以該土地出售時符
合『作農業使用』規定，並檢具農用證明書，始能
免納土地交易所得稅。（注意實務上國稅局會要求
提出的是「土地增值稅不課徵證明書」，有農業用
地作農業使用證明沒有申請不課徵土地增值稅一樣
不行）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 耕地分割之實例研習
發布日期: 2022-02-17
內文
甲、乙二人共有一筆非都市土地，應有部分相等，編定為山坡地保育區農牧用地，土地面積
3,000平方公尺。下列二種情形，登記機關得否准許其分割？(一) 甲、乙二人於民國89年1月
20日買賣取得該地，擬於民國111年2月16日分割為二筆，一筆由甲單獨所有，另一筆由乙單獨
所有。(二) 該地原為單獨所有，甲、乙二人於民國100年5月15日繼承取得該地而為共有，擬於
民國111年2月16日分割為三筆，其中二筆分別由甲單獨所有，另一筆由乙單獨所有。
【解答】
• (一) 農業發展條例第16條規定：「每宗耕地分割後每人所有面積未達○‧二五公頃者，不得分
割。但有下列情形之一者，不在此限：
1. 因購置毗鄰耕地而與其耕地合併者，得為分割合併；同一所有權人之二宗以上毗鄰耕地，
土地宗數未增加者，得為分割合併。
2. 部分依法變更為非耕地使用者，其依法變更部分及共有分管之未變更部分，得為分割。
3. 本條例中華民國八十九年一月四日修正施行後所繼承之耕地，得分割為單獨所有。
4. 本條例中華民國八十九年一月四日修正施行前之共有耕地，得分割為單獨所有。
5. 耕地三七五租約，租佃雙方協議以分割方式終止租約者，得分割為租佃雙方單獨所有。
6. 非農地重劃地區，變更為農水路使用者。
7. 其他因執行土地政策、農業政策或配合國家重大建設之需要，經中央目的事業主管機關專
案核准者，得為分割。
前項第三款及第四款所定共有耕地，辦理分割為單獨所有者，應先取得共有人之協議或法院確
定判決，其分割後之宗數，不得超過共有人人數。」應注意者：
1. 耕地，指依區域計畫法劃定為特定農業區、一般農業區、山坡地保育區及森林區之農牧用
地（農§3）。
2. 0.25公頃 = 25公畝 = 2,500平方公尺。
3. 民國89年1月4日，係立法院三讀通過之日。總統於民國89年1月26日修正公布。因此，本
修正條文自民國89年1月28日施行（生效）。

• (二) 本題山坡地保育區農牧用地，屬於耕地，應
受農業發展條例第16條之拘束。又，土地面積
3,000平方公尺，如經分割，分割後面積必定有一
筆未達0.25公頃。(三) 本題第(一)小題，符合農業
發展條例第16條第1項第4款規定，因此登記機關應
准其分割。(四) 本題第(二)小題，雖符合農業發展
條例第16條第1項第3款規定，但不符合同法第2項
規定，故登記機關應不准其分割。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 非農民不得興建農舍，但可以購買農舍(一)
發布日期: 2017-06-15
內文
最近，宜蘭縣政府拆除礁溪鄉一棟三層樓高的違規農舍。該農舍之土地面積約0.15公頃，未達
0.25公頃，依規定不得興建農舍，被宜蘭縣政府列入重大違規，不得補發農舍建照，故予以拆
除。
茲依農業發展條例第18條及農業用地興建農舍辦法說明如下：
• (一) 農業用地興建農舍之條件：
1. 具農民身分：農民之認定，由農民於申請興建農舍時，檢附農業生產相關佐證資料，經直
轄市、縣（市）主管機關會同專家、學者會勘後認定之。但屬農民健康保險被保險人或全
民健康保險第三類被保險人者，不在此限。
2. 申請興建農舍之申請人應為農民，且其資格應符合下列條件，並經直轄市、縣（市）主管
機關核定：(1)年滿二十歲或未滿二十歲已結婚者。(2)申請人之戶籍所在地及其農業用地，
須在同一直轄市、縣（市）內，且其土地取得及戶籍登記均應滿二年者。但參加興建集村
農舍建築物坐落之農業用地，不受土地取得應滿二年之限制。(3)申請興建農舍之該筆農業
用地面積不得小於零點二五公頃。但參加興建集村農舍及於離島地區興建農舍者，不在此
限。(4)申請人無自用農舍者。申請人已領有個別農舍或集村農舍建造執照者，視為已有自
用農舍。但該建造執照屬尚未開工且已撤銷或原申請案件重新申請者，不在此限。(5)申請
人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用及屬未經申請興建農舍者；該
農舍之興建並不得影響農業生產環境及農村發展。(6)興建農舍起造人應為該農舍坐落土地
之所有權人。
3. 興建農舍應符合下列規定：(1)農舍興建圍牆，以不超過農舍用地面積範圍為限。(2)地下層
每層興建面積，不得超過農舍建築面積，其面積應列入總樓地板面積計算。但依都市計畫
法令或建築技術規則規定設置之法定停車空間，得免列入總樓地板面積計算。(3)申請興建
農舍之農業用地，其農舍用地面積不得超過該農業用地面積百分之十，扣除農舍用地面積
後，供農業生產使用部分之農業經營用地應為完整區塊，且其面積不得低於該農業用地面
積百分之九十。
綜上，民國104年9月4日修正農業用地興建農舍辦法，加嚴認定農民身分，申請興建農舍數量
因而驟減。